МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 06 дугаар сарын 30 № 2/30 Улаанбаатар хот

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
О.АМГАЛАНБААТАР ТАНАА

Комисст Говь-Алтай аймгийн Төгрөг сумын иргэн Б.Энхжаргалаас "...Төгрөг сумын Засаг дарга Б.Чимэгбаяр нь томилогдон ирснээс хойш "...чамтай хамтарч ажиллахгүй, МАН-аас нэр дэвшиж төлөөлөгч болсон охиныг ардчилсан намд урвуулах хэрэгтэй байна, охиныг чинь банкны эрхлэгчээр тавьж өгнө" гэх зэргээр дарамтлах, санхүүгийн анхан шатны баримтыг аваад буцааж өгөөгүйгээс тайлан гаргах ажилд саад учруулах, өрөөний хаалга чагнах зэргээр ажлын байранд дарамт үзүүлж, энэ байдал нь бусад төрийн алба хаагчдад муугаар нөлөөлж байна" гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Комисс гомдлын мөрөөр хяналт шалгалтыг хийж, тус аймгийн Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагч, ажилтнуудаас санал асуулга, тайлбар, тодруулга авах, баримт материал гаргуулан авч, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалыг ашиглав. Санал асуулгад нийт 20 албан хаагч, ажилтан хамрагдсан болно.

1.Ажилтнуудаас авсан санал асуулгын "Танай байгууллага дээр ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт байдаг уу?" гэсэн асуултад 10 буюу 50 хувь нь "тийм", 10 буюу 50 хувь нь "үгүй" гэж тус тус хариулсан бол "Хэрэв та өртөж байсан бол хэн дарамт учруулж байсан вэ?" гэсэн асуултад "удирдлагын зүгээс" гэж 9 хүн буюу 45 хувь хариулсан бол, 11 буюу 55 хувь нь огт хариулаагүй байна.

Д.Энхжаргал болон нэр бүхий ажилтнуудаас "...Комисст хандсанаас хойш Засаг дарга Б.Чимэгбаярын ажилтнууддаа үзүүлэх дарамт улам ихэссэн, Тамгын газрын дарга Б.Мянганбаяр, Архив, бичиг хэргийн ажилтан Л.Түмэндэмбэрэл нарт үндэслэлгүйгээр сахилгын шийтгэл ногдуулах, сургууль, цэцэрлэгийн удирдлагуудыг өөрсдийн хүсэлтээр албан тушаалаа өг гэх зэргээр удаа дараа дарамт үзүүлсээр байна" гэх мэдээллийг Комисст ирүүлсээр байна.

2.Жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтын талаарх сургалтын батлагдсан төлөвлөгөөгүй, энэ чиглэлээр ажилтнуудын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт, гэгээрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулсан талаарх тайлан мэдээлэл байхгүй, ажилтнуудаас авсан санал асуулгын "Жендэрийн тэгш байдлыг хангах, ялгаварлан гадуурхалт, хүний эрхийн талаар байгууллагаас хэдэн удаагийн сургалт сурталчилгааг зохион байгуулсан бэ?" гэсэн асуултад зөвхөн 1 удаа гэж 7 буюу 35 хувь нь, 2 ба түүнээс дээш гэж 3 буюу 15 хувь нь, огт хийж байгаагүй гэж 10 буюу 50 хувь нь хариулсан байна.

3.Сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2015 оны 03 дугаар сарын 25 өдрийн А/05 дугаартай "Журам шинэчлэн батлах тухай" тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар Хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталсан байна. Тус журамд "Хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах, ажлын байрны дарамт болон бэлгийн дарамтын талаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх, энэ талаарх ажил олгогч, ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлага"-ын талаар тусгаагүй байна.

15210006

Иймд дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

1.Цаашид ийм төрлийн зөрчил гаргуулахгүй байх, ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дарамтгүй орчин бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах, холбогдох хуулийн заалтыг мөрдөж ажиллаагүй эрх бүхий албан тушаалтанд хариуцлага тооцож байх;

2.Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх хэсэгт төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаанд хориглосон “албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглаж, бусдыг бэлгийн болон хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн аливаа хэлбэрээр дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах”, мөн хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэгт “хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 37, 39 дүгээр зүйлд заасныг зөрчсөн, албан үүргээ биелүүлээгүй болон энэ хуульд заасан бусад тохиолдолд тухайн зөрчлийн шинж байдал, түүнийг анх буюу давтан үйлдсэнийг нь харгалзан төрийн жинхэнэ албан хаагчид дараах сахилгын шийтгэлийн аль нэгийг ногдуулна”, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130 дугаар зүйлийн 130.2 дахь хэсэг, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэгт “хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах” талаарх хуулийн заалтыг нэмж оруулан хэрэгжүүлэх” гэсэн заалтыг Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгах;

3.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11.4.2-т “бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх” гэж заасан хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах;

Дээрх Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд буюу ажлын 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ